تعارضتا وتساقطتا) يعنى ان البينتين يسقطان بالتعارض لان كل بينة تشهد بعكس ماتشهد به الاخرى فلا يمكن العمل بواحدة منهما فيتساقطان ويصيران كمن لا بينة لهما على الاصح (فيتحالفان ويتناصفان ما بيديهما) والاصل فى هذا الباب حديث أبى موسى ان رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبى صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين رواه أبو داود (ويقترعان فيما عداه) يعنى يقرع بين المتنازعين فى شئ ليس بيد أحد أو بيد ثالث ولم ينازع واحدا من المتداعيين (فمن خرجت له القرعة فهى له بيمينه) كما لو لم يكن لواحد منهما بينة (وان كانت العين) المتنازع فيها (بيد أحدهما) أى أحد المتنازعين فيها وقد أقام كل واحد منهما بينة انها له (فهو) أى الذى بيده العين (داخل والآخر خارج وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل لكن لو أقام الخارج بينة انها ملكه و) أقام (الداخل بينة انه اشتراها منه) أى من الخارج (قدمت بينته) أى بينة الداخل (هنا) لانها شهدت بأمر حادث على ملك خفى و (لما معها من زيادة العلم أو أقام أحدهما) أى أحد المتداعيين (بينة انه اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك) أى انه اشتراها من الذى اشتراها منه الاول (عمل باسبقهما تاريخا) الحال (الرابع أن تكون) العين المتنازع فيها (بيد ثالث) اى غير المتنازعين فيها (فان) ادعياها على الثالث و (ادعاها) الثالث (لنفسه حلف لكل واحد) من المتداعيين (يمينا) بغير خلاف لان المتداعيين اثنان فوجب ان يحلف لكل واحد منهما يمينا (فان نكل) عن اليمين (أخذاها) أى العين المتنازع فيها (منه) أى من الثالث (مع بدلها) وهو قيمتها ان كانت متقومة ومثلها ان كانت مثلية لان العين تلفت بتفريطه وهو ترك اليمين للاول فوجب عليه بدلها كما لو أتلفها (واقترعا عليهما) أى على العين وبدلها لان المحكوم له بالعين غير معين فوجبت القرعة لتعيينه (وان أقر بها) أى أقر الثالث بالعين (لهما) أى بأن قال هى للاثنين أخذاها منه و (اقتسماها) نصفين (وحلف لكل واحد) منهما (يمينا) بالنسبة الى النصف الذى أقر به لصاحبه لان كلا منهما يدعى الزيادة على ما أقر له به من النصف فهو فى النصف الآخر مقر لغيره فيجب عليه اليمين لصاحبه (وحلف كل واحد) من المتداعيين (لصاحبه على النصف المحكوم له به) وان نكل المقر بالعين لهما عن اليمين لكل واحد منهما أخذا منه بدلها واقتسماه أيضا وان أقر لاحدهما بعينه حلف المقر له ان لا حق لغيره فيها وأخذها ويحلف المقر للآخر فان نكل أخذ منه بدلها (وان قال) من العين بيده (هى لاحدهما) أى أحد المتداعيين (وأجهله فصدقاه) على جهله بمستحقها منهما (لم يحلف) لانهما مصدقان له فى دعواه (والا) أى وان لم يصدقاه (حلف) لهما (يمينا واحدة) لان صاحب الحق منهما لها احد غير معين ولا يلزمه اليمين الا بطلبهما جميعا لان أحدهما لم يتعين مستحقا باليمين (ويقرع بينهما) أى بين المداعيين للعين (فمن قرع) صاحبه (حلف وأخذها) لان صاحب اليد أقر بها لاحدهما لا بعينه فصار ذلك المقر له هو صاحب اليد دون الآخر فبالقرعة يتعين المقر له فيحلف على دعواه فيستحق ثم ان بين من كانت العين بيده المستحق لها بعد قوله هى لاحدهما وأجهله قبل كتبيينه ابتداء

(كتاب الشهادات)

واحدها شهادة وهى حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه فهى الاخبار بما علمه بلفظ اشهد